

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1903/2542

นาย ประเทือง จันทรโร
บริษัท สมบัติ บุญ ยะลา พรินติ้ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 66, มาตรา 70

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 60, มาตรา 61, มาตรา 65, มาตรา 138

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

เดิมบริษัทจำเลยมี ณ. และ ก. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทจำเลย ได้ ต่อมา ก.ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เป็นว่า ให้ ก. เพียงผู้เดียวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย โดยอ้างว่าเป็นการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษัทจำเลย จึงประชุมกันและมีมติว่า การดำเนินการของ ก. ดังกล่าวไม่ถูกต้อง และให้ถอดถอน ก.ออกจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำเลยแล้วแต่ ตั้งให้ ณ. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำเลยเพียงผู้เดียว และให้ดำเนินคดี ก. เป็นคดีอาญาข้อหาแจ้งความเท็จและแจ้งให้จัดข้อความอันเป็นเท็จ กับฟ้องคดีแพ่งขอให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการที่ ก. ได้ดำเนินการไป แต่คดีทั้งหมดดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดจึงยังไม่มี การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยมาเป็น ก. เพียงผู้เดียวตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้น ดังนี้ เมื่อกรณียังมีข้อโต้แย้งระหว่าง ณ. กับ ก.ว่าผู้ใดมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย การที่ ณ. แต่งตั้ง ว.เป็นทนาย

จำเลยทำคำให้การและยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในนามจำเลยก็ดี หรือที่ ก. แต่งตั้ง อ. เป็นทนายจำเลยเข้าดำเนินคดีในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งที่ ก. และ อ. เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความในนามจำเลยกับโจทก์ ซึ่งศาลแรงงานพิพากษาตามยอมไปแล้วก็ดี และคดียังมีปัญหาว่าการกระทำต่าง ๆ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงขอที่ศาลแรงงานจะได้ทำการไต่สวนให้สันนิษฐานความเสี่ยงก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร การที่ศาลแรงงานด่วนมีคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นยุติตามหนังสือรับรองว่า ก. เพียงผู้เดียวเป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีนี้แทนจำเลยแล้วมีคำสั่งไม่รับคำให้การกับคำร้องขอแก้ไขคำให้การที่สร้างขึ้นโดย ว. ซึ่ง ณ. แต่งตั้งเป็นทนายจำเลยกับที่ศาลแรงงานสั่งให้เพิกถอนใบแต่งตั้งทนายความฉบับที่ ณ.แต่ง ว. เป็นทนายจำเลยและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ ก. และ อ. ลงนามแทนจำเลยทำกับโจทก์จึงไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและค่าจ้างค้างจ่าย นางกรรณิการ์ จันธสโร ซึ่งเคยเป็นกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทจำเลยได้ แต่งตั้งทนายความมายื่นคำให้การและแก้ไขคำให้การต่อสู้คดีแทนจำเลย ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับคำให้การ คำร้องขอแก้ไขคำให้การและเพิกถอนใบแต่งตั้งทนายความที่นางกรรณิการียื่นไว้ต่อศาลแรงงานกลาง จำเลยโดยนายกฤษฎา จันธสโรกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทจำเลยได้มาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอมแล้ว

นางกรรมการ จันทรโร ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาขอให้เพิกถอนคำพิพากษาตาม ยอม คำสั่ง กระบวนพิจารณาและพิพากษานายกฤษฎาหรือประเสริฐ จันทรโร ไม่มี อำนาจกระทำการแทนจำเลย นางกรรมการ จันทรโร เพียงคนเดียวมีอำนาจกระทำ การแทนจำเลย

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ นางกรรมการว่า ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีแทนบริษัทจำเลย ข้อเท็จจริงตามที่ ศาลแรงงานกลางฟังว่า เดิมบริษัทจำเลยมีนางกรรมการ จันทรโร หรือนายกฤษฎา หรือประเสริฐ จันทรโร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โดยคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทจำเลยได้ ต่อมา เดือนตุลาคม 2540 นายกฤษฎาหรือประเสริฐได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นว่า ให้นายกฤษฎาหรือประเสริฐเพียงผู้เดียวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัทจำเลยโดยอ้างว่าเป็นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือ หุ้นบริษัทจำเลยจึงประชุมกันเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2540 มีมติว่าการดำเนินการ ของนายกฤษฎาหรือประเสริฐดังกล่าวไม่ถูกต้องให้ถอดถอนนายกฤษฎาหรือ ประเสริฐออกจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำเลยแล้วแต่งตั้งให้นางกรรมการ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำเลยเพียงผู้เดียว และให้ดำเนินคดีนายกฤษฎา หรือประเสริฐเป็นคดีอาญาข้อหาแจ้งความเท็จและแจ้งให้จดข้อความอันเป็นเท็จ กับ ฟ้องคดีแพ่งขอให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการที่นายกฤษฎา หรือประเสริฐได้ดำเนินการไป ขณะนี้คดีทั้งหมดดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดจึงยังไม่มี การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยมาเป็นนาง กรรมการเพียงผู้เดียว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้น ดังนี้ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อคดีอาญาข้อหาแจ้งความเท็จและแจ้งให้จดข้อความอันเป็นเท็จกับคดีแพ่งเรื่องขอ ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลชั้นต้น กรณียังมีข้อโต้แย้งระหว่างนางกรรณิการ์กับนายกฤษฎา หรือประเสริฐว่าผู้ใดมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย ดังนั้นที่นางกรรณิการ์แต่งตั้งนายวีระวุฒิ ลบแยม เป็นทนายจำเลยทำคำให้การและยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การ ในนามจำเลยก็ดี หรือที่นายกฤษฎาหรือประเสริฐแต่งตั้งนายอรรถจิต พิงวิชา เป็นทนายจำเลยเข้าดำเนินคดีในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งที่นายกฤษฎาหรือประเสริฐและนายอรรถจิต เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความลงวันที่ 22 ตุลาคม 2541 ในนามจำเลยกับโจทก์ ซึ่งศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอมแล้วก็ดี จึงมีปัญหาว่าการกระทำต่าง ๆ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงที่นางกรรณิการ์กับนายกฤษฎาหรือประเสริฐซึ่งโต้แย้งกันยังไม่ยุติ ชอบที่ศาลแรงงานกลางจะได้ทำการไต่สวนให้สันนิษฐานความเสี่ยงก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ฉะนั้นที่ศาลแรงงานกลางด่วนมีคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นยุติตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ ล.2 ว่านายกฤษฎาหรือประเสริฐเพียงผู้เดียวเป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีนี้แทนจำเลยแล้วมีคำสั่งไม่รับคำให้การกับคำร้องขอแก้ไขคำให้การที่ทำขึ้นโดยนายวีระวุฒิซึ่งนางกรรณิการ์แต่งตั้งเป็นทนายจำเลยเพิกถอนใบแต่งตั้งทนายความฉบับที่นางกรรณิการ์แต่งตั้งนายวีระวุฒิเป็นทนายจำเลย และพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่นายกฤษฎาหรือประเสริฐและนายอรรถจิตลงนามแทนจำเลยทำกับโจทก์ตามรายงานกระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2541 จึงไม่ชอบ

พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาดำเนินการตามยอมของศาลแรงงานกลางดังกล่าวตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2541 ให้ศาลแรงงานกลางทำการไต่สวนต่อไปแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ประมาณ ดียะไพบุลย์สิน-เสมอ อินทรศักดิ์-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ